국제회계연구 https://doi.org/10.21073/kiar.2026..127.001
제127집 2026년 2월
한국국제회계학회

상법 개정의 기대감과 한국 주식시장의 반응: “코리아 디스카운트” 완화 가능성

강나라* · 김희주**

< 국문초록 >

[연구목적] 2025년 상법 개정은 지배구조 및 주주 이익 환원의 제도적 주요 사건이자 그동안 ‘코리아 디스카운트’ 현상의 주된 원인으로 지목되어 온 지배구조의 개선 사건으로 볼 수 있다. 본 연구에서는 본 상법 개정의 사건에 대한 시장의 반응이 ‘코리아 디스카운트’ 위험 집단에서 차별적으로 나타나는지 검증하여 ‘코리아 디스카운트’ 현상의 잠재적 원인을 간접적으로 추론하고자 한다.

[연구방법] ‘코리아 디스카운트’ 위험 집단은 선행연구에서 제시된 대표적인 대리지표인 장부가치 대비 시장가치 비율(Book-to-Market ratio, BTM)을 활용하여 산업-연도별로 3분위 중 최상위 3분위에 속하는 기업으로 정의한다. 상법 개정안에 대한 시장 반응은 정보의 실현 가능성과 확정성 수준에 따라 두 단계로 구분하여 분석한다. 첫 번째 단계는 제도 변화에 대한 잠정적 기대감이 형성되는 시점으로, 공약이 실현될 것이 예상되는 대통령 선거일 직전일인 2025년 6월 2일을 사건일로 설정한다. 두 번째 단계는 제도 변화가 공식적으로 확정된 국회 통과시점인 2025년 7월 3일로 설정한다. 각 사건에 대한 시장 반응은 사건일을 중심으로 산출한 기간별 초과수익률(abnormal returns)을 통해 검증한다.

[연구결과] 분석 결과, ‘코리아 디스카운트’ 위험 집단으로 정의된 장부가치 대비 시장가치 비율(BTM) 상위 집단에서 상법 개정의 잠정 시점과 확정 시점 모두에서 유의한 양(+)의 초과수익률이 관찰되었다. 한편, 차별적 시장 반응은 대통령 선거일 직전보다, 상법 개정안 국회 통과 시점에 더욱 크게 나타났다. 그러나, 최대주주지분율이 높은 기업 집단에서는 유의한 차별적 반응이 관찰되지 않아 상법 개정 기대감이 지배구조 전반에 대한 일괄적인 재평가라기보다 실질적 효과가 상대적으로 크게 예상되는 기업 집단에 선별적으로 반영되고 있음을 시사한다.

[연구의 시사점] 본 연구는 2025년 상법 개정이라는 주요 제도적 사건에 대한 자본시장 반응을 활용하여, ‘코리아 디스카운트’ 현상의 원인과 실체를 간접적으로 검토하였다는 측면에서 의미를 가진다. 더 나아가, 향후 ‘코리아 디스카운트’ 해소를 위한 정책적 논의에서 지배구조 개혁이 중요성을 함축한다는 측면에서 정책적 시사점을 지닌다.

주제어 : 코리아 디스카운트, 상법 개정, 지배구조 개선

논문접수일: 2025.11.12. 논문수정일: 1차(2025.12.25.) 게재확정일: 2025.12.30.

* 한경국립대학교 경영대학 부교수 (제1저자)
** 성균관대학교 경영대학 연구교수 (교신저자)

www.kci.go.kr

Korea International Accounting Review
Vol. 127, 2026. 2.
Korea International Accounting Association

Expectations of Commercial Act Amendment and Market Reactions: The Potential Mitigation of the "Korea Discount"

Nara Kang* · Heeju Kim**

〈 Abstract 〉

[Purpose] The 2025 amendment to the Korean Commercial Act represents a major institutional reform aimed at improving corporate governance and strengthening shareholder value, which has long been identified as a key source of the Korea Discount phenomenon. This study examines whether stock market reactions to the amendment differ across firms with higher exposure to the Korea Discount, thereby indirectly inferring the potential underlying causes of the Korea Discount.

[Methodology] Firms with high exposure to the Korea Discount are identified using a widely adopted proxy from prior literature, the book-to-market ratio (BTM). Specifically, firms in the highest tercile of BTM within each industry-year are classified as the Korea Discount risk group. Market reactions to the amendment are analyzed across two stages based on the degree of information realization and certainty. The first stage captures preliminary expectations, with the event date set as June 2, 2025, the day prior to the presidential election, when the enactment of the amendment was anticipated through campaign pledges. The second stage reflects finalized expectations, with the event date set as July 3, 2025, when the amendment was formally passed by the National Assembly. Market reactions are measured using abnormal returns over event windows surrounding each event date.

[Findings] The results show that firms in the Korea Discount risk group—those with high BTM ratios—exhibit significantly positive abnormal returns at both the preliminary and finalized event dates. Moreover, the magnitude of the differential market reaction is larger around the parliamentary passage of the amendment than around the presidential election. In contrast, no significant differential reaction is observed among firms with high controlling shareholder ownership, suggesting that market expectations regarding the amendment are not a uniform reassessment of corporate governance, but are selectively reflected in firms where the amendment is expected to have greater substantive effects.

[Implications] This study contributes by leveraging stock market reactions to a major institutional reform to indirectly examine the origins and substance of the Korea Discount phenomenon. Furthermore, the findings imply that corporate governance reform plays an important role in policy discussions aimed at mitigating the Korea Discount.

Key word : Korea Discount, Corporate Governance Reform, Commercial Act Amendment

Received: 2025.11.12. Revision: 1st(2025.12.25.) Accepted: 2025.12.30.

* Associate Professor, College of Business, Hankyong National University (First Author)
** Research Professor, School of Business, Sungkyunkwan University (Corresponding Author)

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서 론

코리아 디스카운트(Korea Discount)는 한국 기업들의 주가가 해외 유사 기업에 비해 지속적으로 낮게 평가되는 현상을 의미한다(Ducret and Isakov 2020). 이 개념은 1997년 아시아 금융위기를 계기로 국제적으로 주목받기 시작하였으며, 이후 한국 기업들의 평균 주가수익비율(P/E)이 글로벌 평균을 지속적으로 하회하는 현상을 설명하는 용어로 사용되어왔다(이영한과 박주영 2014). '코리아 디스카운트' 현상에 대한 논의가 본격화 된 것은 2000년대 중반부터이지만(서정원과 심수연 2007; 이호갑과 손영건 2009), '코리아 디스카운트' 현상에 대한 원인 관점에서 깊이있는 연구가 활발해 진 것은 2020년대로(Ducret and Isakov 2020; 김준석과 강소현 2024; 김현석 등 2025; 이상호 등 2024; 양철원 등 2025) 관찰된다.

이러한 배경을 고려할 때, 오랜 논의 끝에 정치적 환경 변화 속에서 실현된 지배구조 개편의 2025년 상법 개정안은 특별한 의미를 갖는다. 본 상법 개정의 주요 내용을 살펴보면 자본시장의 구조와 기업 재무보고의 투명성, 그리고 지배구조 메커니즘에 영향을 미치는 제도 신설 등으로 주요 내용이 '코리아 디스카운트' 의 가장 대표적 원인이었던 지배구조 개선 및 소액주주 보호에 관한 내용을 골자로 한다. 즉, 2025년 상법 개정의 사건은 '코리아 디스카운트' 원인으로 지목되어 온 지배구조 취약이 보완될 것을 암시하는 사건이라는 점에서 학문적 가치가 있다[1]. 다만, '코리아 디스카운트 (Korea Discount)' 현상이 장기적·구조적 문제이므로 국가 간 비교를 통해 검증되어야 한다는 점은 국내의 상법 개정이라는 사건을 토대로 검증하는 데 본질적 한계를 갖는다. 이에 본 연구에서는 '코리아 디스카운트' 현상을 직접적으로 검증하기보다 상법 개정이라는 제도적 사건에 대한 자본시장의 반응을 토대로 '코리아 디스카운트' 가능성이 상대적으로 높은 집단에서 유의한 반응 차이가 관찰되는지를 확인함으로써, 본 현상의 잠재적 원인과 상법 개정안에 대한 시장의 기대를 간접적으로 추론하고자 한다.

만약, '코리아 디스카운트 (Korea Discount)' 현상이 실제 존재하며, 그 주요 원인이 선행연구에서 언급한 지배구조의 취약성에 기인한다면[2] 차별적 영향이 관찰될 것이다, 선행

1) 제도개혁이 주가에 미치는 영향을 사건연구로 검증한 선행연구를 살펴보면 다음과 같다. Cohen et al.(2008)는 SOX (Sarbanes-Oxley Act) 시행 이후 발생액 기반 이익조정이 감소하고 실물기반 이익조정이 증가하는 패턴을 발견하여, 제도 개혁이 기업 회계전략과 정보환경에 구조적 변화를 유발할 수 있음을 보여주었다. 또한 Li et al.(2008)는 SOX 입법 과정에서의 주요 이벤트를 대상으로 한 사건연구(event study)를 통해, 평균적으로 유의한 양(+)의 비정상수익률이 나타났으며, 과거에 이익조정을 많이 한 기업일수록 주가 반응이 더 긍정적임을 보고하였다. 이는 시장이 SOX를 통해 이러한 기업들의 이익조정이 억제되고 재무제표 정보 품질이 향상될 것으로 기대했음을 시사한다.

2) '코리아 디스카운트' 현상의 원인으로 제시된 이유들은 다음과 같다. 첫째, 복잡한 소유구조로

www.kci.go.kr

연구에서 지배구조 취약이 기업가치 저평가로 이어지게 하는 방법을 다음의 두가지로 설명한다. 첫째, 복잡한 소유구조로 인한 기업지배구조의 불투명성이다. 지배구조의 불투명성은 지배주주의 사적 이익 추구를 가능하게 하며, 기업의 투명성과 책임성을 저하시켜 궁극적으로 기업의 시장가치가 저평가되는 결과로 이어질 수 있다(La Porta et al. 1999; Joh 2003; Claessens et al. 2002; Black et al. 2006). 둘째, 소액주주 보호 장치의 미흡이다. 소액주주 보호를 위한 법적·제도적 장치가 충분히 마련되지 않은 국가에서는 기업지배구조 관련 리스크가 높아져 기업가치가 낮게 평가되는 경향이 있으며(La Porta et al. 2000; Dyck and Zingales 2004; Black et al. 2006), 한국 역시 이러한 문제에서 자유롭지 못한 것으로 지적되어 왔다(Kim et al. 2021). 특히, 지배주주 중심의 내부거래 및 터널링(tunneling)을 통한 소액주주 권익 침해 가능성은 한국 자본시장에서 지속적으로 제기되어 온 핵심적인 지배구조 이슈이기도 하다 (Bae et al. 2002).

이러한 논의를 바탕으로, '코리아 디스카운트'가 실제로 존재하고 그 근본 원인이 지배구조의 취약성에 있다면, '코리아 디스카운트' 현상 가능성이 높은 집단에서 지배구조 개선의 상법 개정에 대한 반응은 차별적일 것으로 예상된다. 이를 토대로 본 연구에서는 장부가치 대비 시장가치 비율(Book-to-Market ratio, 이하 BTM)이 높은 기업을 '코리아 디스카운트' 기업으로 정의해 온 선행연구들을 (김준석과 강소현 2024; 김현석 등 2025; 양철원 등 2025) 활용하여, 산업 연도 별 BTM이 높은 3분위 기업을 디스카운트 집단으로 정의하고 차별적 반응을 검증하였다. 분석에서 고려한 상법 개정 사건의 범위는 2025년 7월 3일 통과된 1차 개정까지로, 상법 개정 사건은 정보의 실현 가능성에 따라 두 단계로 구분하였다.

분석 결과, 기업의 저평가 수준(*BTM*)이 높은, 즉 '코리아 디스카운트' 가능성이 높은 집단에서 상법 개정안 발표에 따른 초과수익률이 유의하게 높게 관측되었다. 한편, 차별적 시장 반응은 대통령 선거일 직전보다, 상법 개정안 국회 통과 시점에 더욱 크게 나타났다. 그러나, 최대주주지분율이 높은 기업 집단에서는 유의한 차별적 반응이 관찰되지 않아 상법 개정 기대감이 지배구조 전반에 대한 일괄적인 재평가라기보다 실질적 효과가 상대적으로 크게 예상되는 기업 집단에 선별적으로 반영되고 있음을 시사한다.

본 연구는 상법 개정의 가능성이 희박했던 상황에서 정치적 환경 변화로 인해 개정 가

인한 기업 지배구조의 불투명성 문제이다. 지배구조 불투명은 지배주주의 사적 이익의 추구를 가능하게 하고, 기업의 투명성과 책임성을 저하시켜 시장가치의 저평가로 이어질 수 있다(La Porta et al. 1999; Joh 2003; Claessens et al. 2002; Black et al. 2006). 둘째, 소액주주 보호 장치의 미흡함이다. 소액주주 보호를 위한 법적·제도적 장치가 미흡한 국가에서는 기업지배구조 관련 리스크가 높아져 기업가치가 저평가되는 경향이 있으며(La Porta et al. 2000; Dyck and Zingales 2004; Black et al. 2006), 한국 역시 이러한 문제에서 자유롭지 못하다(Kim et al. 2021). 구체적으로, 지배주주 중심의 내부거래 및 터널링(tunneling)을 통한 소액주주 권익 침해 가능성도 지속적으로 제기되어 왔다(Bae et al. 2002).

www.kci.go.kr

능성이 단기간에 급격히 높아졌다는 점에서, 실증분석 대상으로서 충분한 사건임을 시사한다. 또한, 2025년 상법 개정의 제도적 사건에 대한 자본시장 반응을 활용하여, '코리아 디스카운트' 현상의 원인과 실체를 간접적으로 검토하였다는 측면에서 의미를 가진다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제Ⅱ장에서는 코리아 디스카운트와 한국의 기업지배구조에 대한 기존 문헌을 검토하고, 제Ⅲ장에서는 연구가설을 설정하고, 제Ⅳ장에서는 연구설계를 제시한다. 제Ⅴ장에서는 실증분석을 수행하여 상법 개정 기대감이 주식시장에 미친 영향을 분석하며, 제Ⅵ장에서는 연구의 결론과 정책적 시사점, 연구의 한계점을 제시한다.

Ⅱ. 코리아 디스카운트 현상 및 상법 개정에 대한 고찰

2.1 코리아 디스카운트에 대한 고찰

2.1.1 코리아 디스카운트

코리아 디스카운트(Korea Discount)는 한국 기업들의 주가가 해외 유사 기업에 비해 지속적으로 낮게 평가되는 현상을 의미한다(Ducret and Isakov 2020). 이 용어는 1997년 아시아 금융위기를 계기로 국제적으로 주목받기 시작하였으며, 이후 한국 기업들의 평균 주가수익비율(P/E)이 글로벌 평균을 지속적으로 하회하는 현상이 이어지고 있다(이영한과 박주영 2014). 주요 원인으로는 재벌 중심의 복잡한 소유구조, 불투명한 기업 지배구조, 지배주주의 사적 이익 추구, 북한과 관련된 지정학적 리스크 등이 지적되어 왔다(Ducret and Isakov 2020). 국내 연구에서도 서정원과 심수연(2007)은 재벌 중심의 소유구조, 지배구조의 불투명성, 지정학적 리스크 등을 코리아 디스카운트의 주요 원인으로 지적하였다. 특히 한국 상장기업의 상당수가 시장가치가 장부가치를 하회하는 구조적 저평가 상태를 유지하고 있는데, 이는 기업의 시장가치를 장부가치와 초과이익의 현재가치로 설명하는 Ohlson(1995) 가치평가 모형 관점에서도 매우 이례적인 현상으로 평가된다(김준석과 강소현 2023; 이상호 등 2024).[3)]

3) Ohlson(1995)의 기본 모형 식(1)에 따르면 기업의 시장가치(MV_t)는 장부가치(BV_t)와 미래 초과이익(X_{t+i})의 현재가치의 합으로 표현할 수 있다. 여기서 초과이익이란 기업이 일정 기간 창출하는 순이익에서 장부가치에 요구수익률을 곱한 값을 차감한 것이다. 따라서 Ohlson 모형에 따르면 시장가치는 일반적으로 장부가치를 초과하는 것이 정상이나, 한국 시장에서는 시장가치가 장부가치를 밑도는 경우가 빈번하게 발생하여 한국 기업들의 시장가치 평가에 구조적 저평가가 존재할 가능성을 시사한다.

www.kci.go.kr

기존 연구들에 따르면, 코리아 디스카운트의 구체적인 원인으로는 다음과 같은 요인들이 제기된다. 첫째, 대기업을 중심으로 한 복잡한 소유구조 문제이다. 특히 재벌 중심 기업의 경우 소유권과 경영권이 분리되면서 경영 책임성과 투명성이 저하되고, 외국인 투자자의 불확실성을 높여 시장가치가 할인될 가능성이 크다(La Porta et al. 1999; Joh 2003). 대기업일수록 복잡한 소유구조를 가질 가능성이 높으며, 이러한 구조 속에서 내부거래 등을 통해 지배주주가 사적 이익을 취할 가능성도 커진다.

둘째, 지배주주의 사적 이익 추구 가능성이다. 지배주주의 과도한 지배권 행사는 소액주주와의 이해상충을 유발할 수 있으며, 이는 기업가치 하락과 투자 리스크 증가로 이어진다(Claessens et al. 2002; La Porta et al. 1999). Nenova(2003)에 따르면, 한국의 지배권 가치(control-block votes)는 기업 시가총액의 거의 절반에 달해 조사대상 국가 중 지배주주의 사적 이익이 가장 높은 수준을 보인다(Nenova 2003, p. 328).

셋째, 소액주주 보호 장치의 미흡이다(천경훈과 정준혁 2024). 한국은 여전히 소액주주 권리 보호를 위한 제도적 장치가 미흡하다는 지적이 있으며, 이로 인해 투자자들은 지속적으로 기업지배구조 관련 리스크를 우려하게 된다.

이와 같이 코리아 디스카운트는 단일 기업의 성과 문제를 넘어, 한국 자본시장의 제도적 기반과 투자환경 전반에 대한 신뢰 부족에서 비롯된 구조적 현상으로 이해할 수 있다.

2.1.2 기업지배구조와 시장가치 평가

기업지배구조는 기업과 주주, 기타 이해관계자 간의 관계를 규율하는 제도적 메커니즘으로 정의된다(Shleifer and Vishny 1997). 효과적인 기업지배구조는 경영진의 기회주의적 행동을 통제하고 기업 운영의 투명성과 책임성을 제고함으로써 장기적인 기업가치 창출에 기여한다(La Porta et al. 1998). 국내 연구에서도 이호갑과 손영건(2009)은 기업지배구조가 재무적 성과와 기업가치에 유의한 영향을 미친다고 보고하여, 한국 시장에서도 지배구조가 기업가치 평가의 핵심 요인임을 보여주었다. 즉, 제도 개혁은 단기적 이슈가 아니라, 기업의 투명성과 책임성을 강화하고 투자자 보호 수준을 높이는 지속 가능한 신호로 주가(수익률)에 영향을 미칠 수 있다(La Porta et al. 2000; Black et al. 2006).

이러한 측면에서, 2025년 개정된 한국 상법의 주요 내용은 다음의 이유로 지속 가능한 제도적 변화로 인식될 가능성이 있다.

첫째, 이사의 충실의무 대상이 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대되었다. 이는 이사가 지배주주의 이해관계가 아닌 모든 주주의 이익을 우선 고려하도록 명문화한 것으로, 기

$$MV_t = BV_t + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{E_t(X_{t+i})}{(1+r)^i} \qquad \text{식(1)}$$

www.kci.go.kr

업 운영의 투명성과 공정성을 높이고 지배주주의 사익 추구 가능성을 억제하며 소액주주와 외국인 투자자의 불확실성을 줄여줄 수 있다.

둘째, 독립이사 제도의 강화로 상장회사 이사회의 독립성이 한층 제고된다. 독립이사의 의무 선임 비율 상향은 이사회가 경영진과 지배주주로부터 실질적 독립성을 확보하여 감독과 견제를 효과적으로 수행하도록 한다. 이러한 변화는 한국 기업 지배구조에 대한 국제 투자자의 신뢰를 높이고 기업가치 재평가를 촉진할 수 있다.

셋째, 감사위원 선임 시 최대주주 및 특수관계인의 의결권을 3%로 제한하는 '3% 룰'은 지배주주의 독단적 의사결정을 억제하고, 소액주주가 주요 의사결정에 보다 적극적으로 참여할 수 있는 제도적 기반을 마련한다. 이는 사익 추구로 인한 기업가치 훼손 우려를 완화하고, 균형 잡힌 투명한 의사결정을 가능하게 한다.

2.1.3 기존 연구 정리 및 본 연구의 차별성

코리아 디스카운트의 가능성에 대한 선행 연구를 살펴보면 (1) 코리아 디스카운트의 현상 연구와 (2) 코리아 디스카운트 원인 검토 연구로 크게 나눌 수 있다. 첫 번째 코리아 디스카운트 현상을 국가 간 비교를 통해 검증한 연구를 살펴보면 대부분 코리아 디스카운트 가능성을 제시한다. 상대적으로 단기간 분석인 연구들로 서정원과 심수연(2007)은 2000년부터 5개년간 17개국 자료를 토대로 주가 대 현금흐름 비율을 활용해 '코리아 디스카운트' 현상을 제시하고, Choi et al.(2012)은 32개국 8개년 자료를 토대로 내재자본비용을 비교하여 코리아 디스카운트의 가능성을 나타냈다. 본 현상은 10년 초과 기간의 데이터를 활용한 Ducret and Isakov(2020, 28개국 15개년 자료) 및 강소현과 김준석(2023, 45개국 15개년 자료), 이한득(2004, 42개국 12개년)에서도 동일하게 확인된다. 또한, 소수이긴 하지만 유사한 관점의 연구에서 일부 조건을 추가하거나 배제하여 실증분석을 수행한 결과 '코리아 디스카운트'가 확인되지 않음을 보인 연구(박현수 2005; 이상호 등 2024)도 공존한다.

디음으로, 코리아 디스카운트 원인 검토 연구 측면에서는 다양한 원인이 제시되었으나 한가지로 수렴되지는 않는다. 현재까지 선행연구에서 제시한 요인을 살펴보면 국가 거버넌스 및 부패수준 (Choi et al. 2012), 단기 투자성향 (김현석 등 2025; 서정원과 심수연 2007), 시장지배력 및 금융시장 발전 미흡 (Ducret and Isakov 2020), 주주환원 부족 (김준석과 강소현 2023), 성장동력 부족 (양철원 등 2025) 등이 있다.

'코리아 디스카운트' 현상을 정의할 때 펀더멘털이 유사한 집단과 비교하더라도 우리나라 기업의 주가가 유의하게 낮을 때 '코리아 디스카운트' 현상이 존재한다고 언급한다(서정원과 심수연 2007). 이러한 관점을 고려해 일반적으로 시장의 평가(주가)가 기업의 성

www.kci.go.kr

과 보다 낮게 반영될 요인 관점에서 검증한 연구를 살펴보면, 코리아 소액주주 보호 취약(La Porta et al. 2000), 기업 지배구조 취약 (Black et al. 2006; Claessens et al. 2002; Chhaochharia and Grinstein 2007; Joh 2003; La Porta et al. 2002) 등으로 대부분 '코리아 디스카운트' 현상의 주요 원인으로 지목된 지배구조 취약을 제시한다.

따라서, 지금까지의 '코리아 디스카운트(Korea Discount)' 관련 연구와 기업가치에 대한 지배구조 영향 연구를 종합하면, 2025년 한국 상법 개정은 '코리아 디스카운트' 현상과 무관하지 않을 가능성을 시사한다고 볼 수 있다. 이에 본 연구는 선행연구의 논의를 바탕으로, 주식시장에서 관찰되는 상법 개정에 대한 반응을 통해 '코리아 디스카운트' 현상을 간접적으로 검증하고자 하였다는 점에서 기존 연구와 차별성을 지닌다.

특히 본 연구는 '코리아 디스카운트'가 지배구조의 취약성에 기인한다는 관점에서 출발하여, 해당 원인을 완화할 것으로 기대되는 제도적 사건에 대해 시장이 어떻게 반응하는지를 사건연구(event study) 방법을 통해 분석한다. 이러한 접근은 '코리아 디스카운트'의 존재 여부나 원인을 직접적으로 규명하는 데 수반되는 다양한 해석상의 논란을 완화하면서도, 지배구조 개선 기대가 기업가치에 어떻게 반영되는지를 비교적 명확하게 식별할 수 있다는 장점을 지닌다. 따라서 본 연구는 '코리아 디스카운트'에 대한 논의를 제도적 변화와 자본시장 반응이라는 실증적 맥락 속에서 확장한다는 점에서 의미 있는 시사점을 제공한다.

2.2. 상법 개정에 대한 고찰

2.2.1 주요 내용

2025년 7월 3일 국회 본회의를 통과한 상법 개정안은 소액주주 권익 보호와 기업지배구조 개선을 주된 목표로 한다. 주요 개정 내용은 다음과 같다.

첫째, 이사의 충실의무 대상을 '회사'에서 '회사 및 주주'로 확대하였다.[4] 종전에는 이사가 '회사'를 위해 직무를 수행해야 했으나, 개정안은 모든 주주의 이익 보호와 공평한 대우를 명문화하였다. 이에 따라 이사가 소액주주의 이익을 침해한 경우, 주주가 이사의 법적 책임을 직접 추궁할 수 있는 근거가 마련되었다. 이는 수탁자 책임을 강화하여 전체 주주의 이익을 고려한 경영을 유도하려는 취지이다.

둘째, 사외이사 제도를 '독립이사'로 개편하고 의무 선임 비율을 상향하였다.[5] 상장회사의 사외이사 명칭은 독립이사로 변경되었으며, 이사 총수의 4분의 1 이상이던 독립이사

4) 상법 제382조의3(이사의 충실의무): 부칙에 따라 공포 후 즉시 시행
5) 상법 제542조의8(독립이사 선임): 부칙에 따라 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행

www.kci.go.kr

비율은 3분의 1 이상으로 확대되었다. 비상장회사는 기존 제도를 유지하며, 상장회사는 법 시행 후 1년 이내에 요건을 충족해야 한다. 독립이사의 확대는 경영진과 지배주주로부터 독립된 감시 기능 강화를 목표로 한다.

셋째, 감사위원 선임 시 '3% 룰'을 일괄 적용하도록 개선하였다.[6] 최대주주 및 특수관계인의 의결권 합계를 3%로 제한하는 규정을 모든 감사위원 선임·해임 안건에 동일하게 적용하였다. 이에 따라 지배주주의 영향력은 축소되고, 소액주주나 기관투자자가 추천하는 감사위원의 선임 가능성이 높아졌다. 이는 감사위원회의 독립성과 회계감사 및 내부통제의 투명성을 높이기 위한 조치다.

넷째, 전자주주총회 제도의 의무화를 도입하였다. 일정 규모 이상의 상장회사는 현장 개최와 병행하여 전자적 방식으로 주주총회를 의무적으로 실시해야 하며, 정관에 별도의 제한 규정이 없는 경우 이사회 결의만으로도 주주의 원격 참여가 가능하다.[7] 이 제도는 소액주주 및 해외 투자자의 의결권 행사와 주총 참여를 용이하게 하고, 기업 의사결정의 투명성을 높이기 위한 것이다.

2.2.2 경과와 쟁점

2025년 상법 개정은 기업지배구조 개선과 소액주주 권익 보호를 목적으로 추진되었으며, 입법 과정에서 다양한 이해관계자의 의견이 첨예하게 대립하였다. 개정안은 2025년 3월 국회 본회의를 통과했으나 대통령 권한대행의 재의 요구로 한 차례 무산되었다. 이후 6월 제21대 대통령 선거에서 상법 개정을 주요 공약으로 내세운 후보가 당선되면서 제도 개편에 대한 기대가 다시 높아졌고, 여야 합의 끝에 7월 3일 1차 개정안이 재의결·통과되었다. 이어 8월 25일에는 집중투표제 의무화와 감사위원 분리선임 확대를 담은 2차 개정안이 추가로 확정되었다.

이번 개정에서 일부 조항은 유예기간을 두고 시행될 예정이며, 자본시장법 개정이 필요한 의무공개매수제 등 관련 제도는 아직 입법이 완료되지 않았다. 따라서 7월 3일의 개정안 통과는 제도 정비의 종결이라기보다 구조개선을 위한 출발점으로 해석할 수 있다. 향후 제도의 실효성은 하위 법령 정비, 기업의 대응, 법원의 해석, 추가 입법 여부 등에 따라 달라질 전망이다. 동 상법은 국무회의 의결을 거쳐 7월 22일 공포되었다. 개정 상법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행되나, 이사의 주주 및 회사에 대한 충실의무에 관한 조항(제382조의3)은 공포일 즉시 시행되었다.

---

6) 상법 제542조의12 제4항(감사위원회 구성 등): (적용 범위는 관련 규정에 따름), 부칙에 따라 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행

7) 상법 제542조의14·제542조의15(전자주주총회): 부칙에 따라 2027년 1월 1일부터 시행

www.kci.go.kr

본 연구는 분석 범위를 7월 3일 1차 개정까지로 한정하며, 8월 25일의 2차 개정은 보완 입법의 성격과 제한적인 시장 반응 때문에 실증분석에 포함하지 않았다. 그러나 2차 개정 역시 소수주주 권익 강화에 중요한 의미를 갖는 제도 변화로, 향후 장기적 연구에서 고려될 필요가 있다.

Ⅲ. 연구가설의 설정

3.1 가설 설정의 배경

2025년 상법 개정은 기업지배구조 개선과 소액주주 보호를 핵심으로 하는 제도 변화로, 시장에서 코리아 디스카운트 완화에 대한 기대를 자극하였다. 이러한 기대는 주식시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 다만, 상법 개정의 사건은 여러 공약의 복합적 실현 가능성과 정치적 기대감이 함께 포함된 사건으로 '코리아 디스카운트' 라는 측면으로 구분하여 검증하기에 적절치 않을 가능성이 있다.

이를 확인하고자 본 연구에서는, 수익률 관점에서 상법 개정 논의가 시장에 미친 영향을 전체 시장과 코리아 디스카운트 가능 집단으로 구분하여, 그 결과를 <Figure 1>에 제시하였다. 먼저, Panel A에서는 전체 시장(KOSPI)의 의례적 반응을 살펴보았다. 본 결과에 따르면 대통령 선거 직전일인 6월 2일 코스피 지수는 2,698.97포인트, 상법 개정안 통과일인 7월 3일에는 3,116.27포인트를 기록하여 약 한 달간의 기간 동안 나타난 변동 폭으로는 매우 높은 약 15.46%의 상승률을 나타낸다.

다음으로 Panel B에서는 선행연구(김현석 등 2025; 김준석과 강소현 2023) 에서 '코리아 디스카운트' 가능성을 나타내는 지표로 활용되고 있는 장부가치 대 시장가치를(*BTM*) 토대로 표준산업분류 중분류 수준에서 산업별 *BTM* 3분위 집단을 위험집단을 구분하고 전체 시장의 반응을 통제한 사건 경과 기간별 초과수익률을 비교하였다[8].

본 결과에 따르면 전반적인 시장의 추세가 초과수익률 증가의 양상을 보이지만, 잠정 기대시점인 6월 2일(대통령 선거 직전일, *CAR1*)과 확정기대시점인 7월 3일 (법안 통과일, *CAR2*) 이후의 시장 반응은 집단 별로 차별적으로 나타났다. 본 추세에서는 코리아 디스카운트 위험이 높은 저평가 집단의(*HIGH_BTM*) 반응이 유의한 양(+)의 초과수익률 추세를 보였으며 변동 폭 또한 큰 것으로 관찰되었다. 나아가, 해당 집단의 확정 기대시점(*CAR2*) 이후 초과수익률 반응은 다른 집단에 비해 상대적으로 장기간 지속되는 양상을 보였는데 이는 상법개정의 논의가 기업가치에 지속적 영향을 미칠 주요 사건으로 인지될 가능성을 시

8) 2024년 말 시점을 기준으로 표준산업분류코드 중분류 기준 장부가치대 주가비율(BTM)을 3분위로 구분하여 상위집단을 디스카운트 가능성이 높은 *HIGH_BTM*으로 설정하여 비교하였다.

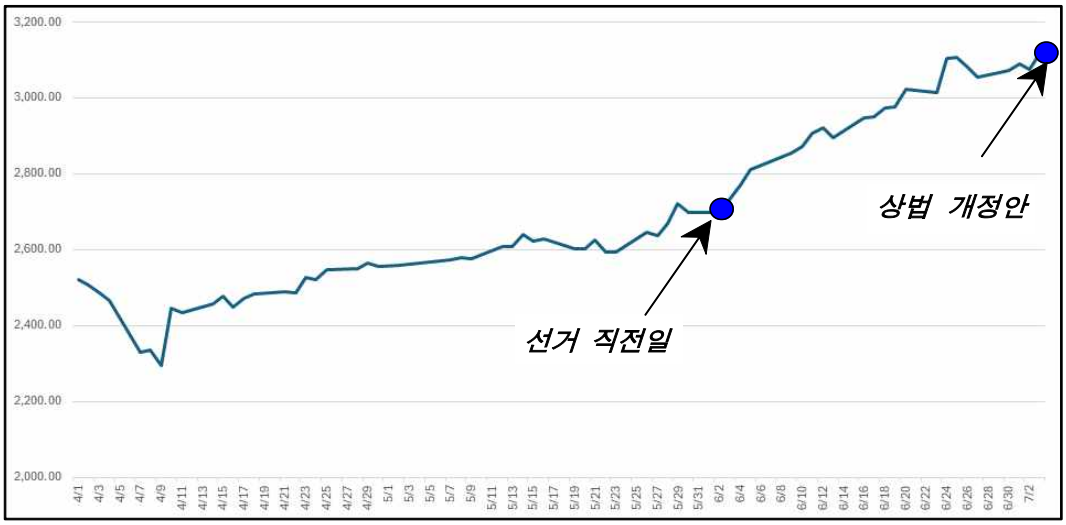
www.kci.go.kr

사한다.

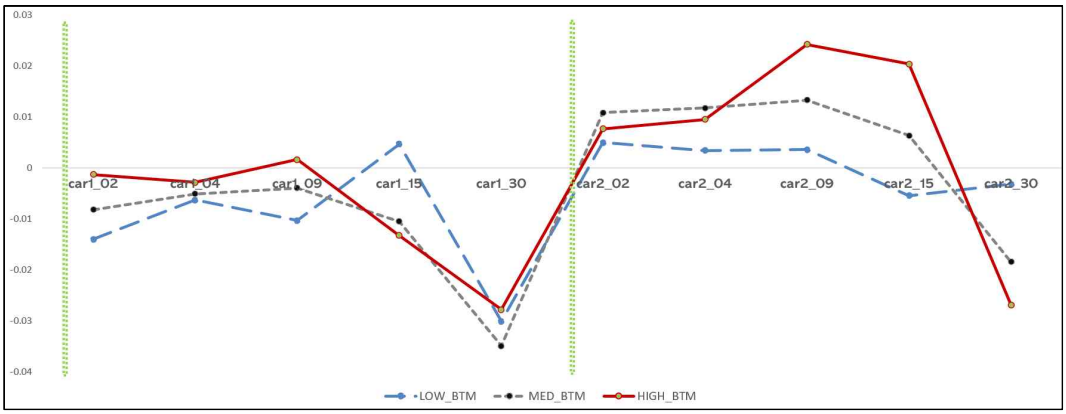
따라서, 본 연구의 사건 연구(event study) 설계가 상법 개정 기간을 중심으로 코리아 디스카운트 관련성을 검증하기에 적절한 설계가 될 것으로 판단하였다.

<Figure 1> Market Reaction to the Amendment of the Commercial Act

Panel A. KOSPI Index Trend (April 1 – July 3, 2025)



Panel B. Cumulative Abnormal Returns from event day 0 to day n (*CAR1_0* for June 2; *CAR2_0* for July 3).



www.kci.go.kr

3.2 가설 설정

‘코리아 디스카운트’란 상장기업의 기업가치가 다른 국가에 비해 상대적으로 현저하게 낮은 현상을 일컫는 말로 일반적으로 국가 간 비교를 통해 확인되는 개념이다. 그러나, 본 연구는 상법 개정이라는 국내 입법 사건을 중심으로 지배구조 개선에 대한 시장 반응을 분석하는 사건 연구로서, 국가 간 비교를 토대로 분석하는 데에는 한계가 존재한다. 이에, 본 연구에서는 국가 간 비교 대신, 선행연구에서 제시된 ‘코리아 디스카운트’ 가능성이 높은 기업을 중심으로 상법 개정안의 주요 사건 별 반응이 해당 기업군에서 차별적인지 검증하고자 한다.

선행연구에서는 ‘코리아 디스카운트’ 현상을 검증하기 위한 대리지표로 시장가치 대비 장부가치 비율(Market-to-Book ratio, 이하 M/B 비율)을 활용한다(김현석 등 2025; 김준석・강소현 2023). 일반적으로 시장가치가 장부가치에 비해 현저히 낮은 기업은 ‘저평가기업’으로 분류된다. 그 이유는 낮은 수익성, 불투명한 지배구조, 제한된 성장성, 높은 대리인 문제 등 다양한 위험 요인이 복합적으로 작용하여 시장에서 할인된 가치로 거래되고 있을 가능성이 크기 때문이다(Black et al. 2006; Ducret and Isakov 2020)[9].

만약 상법 개정안이 지배구조의 투명성 제고, 소액주주 권익 강화, 이사회 책임성 증대 등 기업지배구조의 구조적 개선을 유도하는 제도적 장치로 인식된다면, 투자자들은 이러한 변화가 기존에 저평가되어 있던 기업의 펀더멘털 회복 가능성을 제고할 것으로 기대할 수 있다(Chhaochharia and Grinstein 2007; Bebchuk et al. 2009). 즉, 과거에 기업가치 할인 요인으로 작용해 온 구조적 문제가 상법 개정이라는 외생적 충격을 계기로 완화되거나 일정 수준 해소될 수 있음을, 시장은 새로운 가치 정보로 반영할 가능성이 있다. 특히, 선행연구에서 지적되어 온 지배구조의 취약성이 ‘코리아 디스카운트’의 핵심 원인이었다면, 상법 개정안에 대한 자본시장 반응은 지배구조 문제나 주주환원 미흡 등으로 저평가되어 왔던 기업에서 더욱 유의하게 나타날 것으로 예상된다. 즉, ‘코리아 디스카운트’ 위험이 높은 기업일수록 제도적 지배구조 개선에 대한 기대가 기업가치 재평가로 이어질 가능성이 크다.

이를 토대로 본 연구는 상법 개정에 따른 지배구조 개선 기대감이 ‘코리아 디스카운트’ 위험 집단에서 차별적으로 관찰되는지 실증 분석하고, 그 결과를 바탕으로 ‘코리아 디스카운트’ 현상의 잠재적 원인과 상법 개정이 자본시장에서 갖는 정보적 역할을 규명하고자 한다.

---

9) 김현석 등(2025)에서는 2001-2018년의 기간을 중심으로 58개 국가의 시장가치 대 장부가치 비율(M/B)의 중위수를 비교하였는데 전체 중위값은 1.5수준인 반면, 우리나라는 1.019로 낮다.

www.kci.go.kr

이상의 논의를 중심으로 아래와 같이 귀무가설 형태의 가설 1을 설정하였다.

가설 1: 상법 개정안 통과에 대한 시장의 반응은 기업의 시장가치가 저평가되었는지 여부에 따라 유의한 차이를 보이지 않을 것이다.

2025년 상법 개정안은 지배구조 투명성 제고, 소액주주 권익 강화, 이사회 독립성 확대, 감사위원회 기능 강화, 최대주주 의결권 제한(3% 룰), 전자주주총회 의무화 등을 포함하고 있다. 만약, 코리아 디스카운트 현상이 지배구조 취약과 유의한 관계가 있다면 상법 개정의 지배구조 제고 가능성은 과거에 저평가를 경험했던 기업에서 더욱 주요한 가치 정보로 고려될 것이다. 또한, 상법 개정의 기대감 측면에서 예상 선거결과를 토대로 형성된 기대 정보와 상법 개정의 통과 시점에서 확인된 확정 정보의 영향은 다를 것이다. 따라서, 본 연구에서는 코리아 디스카운트 위험이 높은 기업일수록 법안의 잠정적 논의 시점보다 상법 개정의 국회 통과 시점에 주가 반응이 유의하게 높게 관찰될 것을 기대하였다.

이상의 논의를 토대로 아래와 같이 귀무가설 형태의 가설 2를 설정하였다.

가설 2: 상대적으로 저평가된 기업의 상법 개정안에 따른 주가 반응은 법안의 통과 가능성에 따라 유의한 차이를 나타내지 않을 것이다.

한국 주식시장에서 '코리아 디스카운트' 현상은 대규모 기업에서 특히 심각하게 나타나 왔다 (Black et al. 2006). 일반적으로, 대규모 기업은 중소기업에 비해 주주, 채권자, 고객, 규제기관 등 이해관계자가 다양하고, 그에 따라 지배·소유구조가 복잡하다 (Mitton 2002; Claessens et al. 2002). 이러한 복잡한 지배구조는 경영 투명성을 저하시킬 뿐만 아니라, 소수 지배주주와 특수관계인이 사익을 추구할 수 있는 여지를 확대시킨다. 그 결과 대규모 기업은 지배구조 리스크가 시장에서 위험 프리미엄으로 반영되어, 장부가치 대비 시장가치가 장기간 낮게 형성되는 구조적 저평가 상태에 놓일 가능성이 크다 (Black et al. 2006; La Porta et al. 2000). 이러한 배경에서 2025년 상법 개정은 대규모 기업의 구조적 문제를 완화할 수 있는 강력한 제도 변화가 될 가능성이 있다.

만약, 상법 개정으로 지배구조 개선이 예상된다면 상대적으로 최대주주 지분율이 높은 기업에서 더욱 큰 영향을 받을 가능성이 있다 (Morck et al. 1988; La Porta et al. 2000). 특히 한국과 같이 소유와 경영이 밀접하게 연결된 경제구조에서는 최대주주의 지분율이 높은 기업은 장기적인 기업가치 향상을 추구하는 전략적 의사결정의 긍정적인 측면과 사적 이익 추구 가능성의 부정적인 측면이 공존할 가능성이 있다 (Bae et al. 2002; Joh 2003). 또한, 상법 개정안에 포함된 이사회 독립성 강화, 감사위원 분리 선출 등의 제도적

www.kci.go.kr

장치가 최대주주의 사익 추구 가능성을 억제하고 소액주주의 권익을 보호하는 긍정적 측면에도 불구하고, 그동안의 입법 과정에서 경험했던 법안의 제한적 적용 가능성과 언론 등을 통해 확인된 실현가능성 우려 등 여론을 고려할 때 동 법안의 기대감이 미미할 가능성도 있을 것이 예상된다. 이와 유사하게, 선행연구(Ducret and Isakov 2020)에서 코리아 디스카운트 현상이 재벌기업에서 미미하게 나타난다는 점 역시 일반적인 대규모 기업의 지배구조 영향에 따른 디스카운트 방향은 상대적일 수 있음을 시사한다고 볼 수 있다.

이러한 논의를 토대로, 상법 개정안 중 최대주주의 견제 강화의 기대감에 따른 코리아 디스카운트 완화 가능성으로 연결되는지 검증하고자 아래와 같이 귀무가설 형태의 가설 3을 설정하였다.

가설 3: 상법 개정안에 따른 주가 반응은 최대주주 지분율이 높은 기업 또는 저평가 기업 여부에 따른 차이가 없을 것이다.

Ⅳ. 연구설계

4.1 표본의 구성

본 연구에서는 분석의 신뢰도를 높이고자 2024년말 현재 10년 업력 이상의 유가증권 및 코스닥 상장의 비금융 기업이면서 결산월이 12월인 기업으로 한정하되, 재무제표 작성 방식과 감독 규제가 일반 기업과 다른 금융업을 제외하였고 초과수익률 계산을 위해 베타 확보가 가능한 2024년 6월부터 2025년 5월까지 주가 자료가 확보된 기업을 대상으로 하였다. 그 밖에 재무자료가 없는 기업을 제외하여 최종 1,229개 기업을 표본으로 설정하였다. <Table 1>에서 표본 설정의 기준을 제시한다.

<Table 1> Sample Selection

Criteria	Number of firms
Firms of non-financial listed firms (KOSPI & KOSDAQ) as of fiscal year 2024	2,353
Less : firms with fewer than 10 years and fiscal year-end other than December	(887)
Less : firms with missing variables	(237)
Final sample	1,229
(1) HIGH BTM	530
(2) MID BTM	412
(3) LOW BTM	287

This table summarizes sample selection procedure.

www.kci.go.kr

4.2 분석 방법

4.2.1 가설 1

본 연구에서는 선행 연구에서 기업의 저평가 현상을 설명해 온 대리 지표인 장부가치 대비 시장가치의 비율(*BTM*, Book-to-Market ratio[10])이 높은 그룹을(*RANK_BTM*) '코리아 디스카운트' 그룹으로 가정하여 동 그룹의 상법 개정안에 따른 차별적 반응을 검증한다. 한 국가의 사건 연구의 선행연구에서는(Claessens et al. 2008; Fan et al. 2008; Faccio et al. 2006; Liu et al. 2018) 사건의 반응을 주식시장 변화 및 기업의 시장 민감도를 고려한 일별 초과수익률(*CAR*, accumulated abnormal return)로 검증한다.

이를 토대로 본 연구에서도 차별적 시장반응(*CAR*)으로 사건의 반응을 확인하였다. 이때 고려한 상법 개정 사건의 범위는 2025년 7월 3일 통과된 1차 개정까지로 한정한다. 2025년 8월 25일에 이루어진 2차 개정은 집중투표제 의무화 등 보완적 입법의 성격이 강하며, 1차 개정 이후 2차 개정까지의 기간 동안 자본시장에서 주가의 추가적인 급등락이나 구조적인 재평가 움직임은 관찰되지 않았다. 상법 개정 사건은 정보의 실현 가능성에 따라 두 단계로 구분하였다. 첫 번째 단계는 제도 변화에 대한 잠정적 기대감이 형성되는 시점이며, 두 번째 단계는 제도 변화가 공식적으로 확정되는 시점이다. 상법 개정안에 대한 시장 반응은 사건 발생일을 0시점으로 하여 일별 초과수익률의 누적값으로(cumulative abnormal returns) 일자를 단기(0~+2) 및 중장기(0~+15)까지 구분하여 비교 및 검증하였다.

또한, 동 기간의 초과수익률이 해당기간의 재무적 성과와 관련이 있을 가능성을 고려해 결산일부터 사건 발생기간(잠정: 1분기, 확정: 2분기)까지의 달성 성과지표(*ROA, GROWTH_Sales, Capex_TA, Lev),* 회계품질지표(*BIG4)* 및 전년말 지배구조(*Out_Board, Largest_OWN*) 등을 추가로 포함하였다. 이와 더불어, 시장 전체의 변화인 외생변수를 추가적으로 통제하고자 해당 기업이 속한 시장의 선거일 일별 시장수익률도(*market d-day*) 추가로 포함하였다. 이를 반영한 본 연구의 회귀모형은 다음의 식(1)과 같다. 만약, 상법 개정안의 지배구조 제고 효과에 의한 주가 반응이 유의하다면 저평가기업(*RANK_BTM*)의 유의한 양의 반응이 관찰될 것이다.

---

10) 선행연구는 시장가치 대 장부가치 비율로 확인하였으나, 본 연구에서는 해석의 편의를 위하여 저평가될수록 높게 나타나는 장부가치 대 시장가치 비율(BTM)을 관심변수로 설정하였다.

www.kci.go.kr

$$CAR_{(0,n)} = \alpha_0 + \alpha_1 RANK_BTM + \alpha_2 LN_MV + \alpha_3 Largest_OWN + \alpha_4 ROA_{Q1} + \alpha_5 GROWTH_Sales_{Q1} + \alpha_6 KOSPI(KOSDAQ)_d\text{-}day + \alpha_7 Capex_TA_{Q1} + \alpha_8 Lev_{Q1} + \alpha_9 BIG4 + \alpha_{10} Out_Board + \Sigma\alpha_{11} IND + \varepsilon$$

식(1)

변수정의:

$CAR1_{(0,n)}$	=	상법개정안 직전(6.2)을 0시점으로 하여 n일 간의 일별 초과수익률을 누적한 누적초과수익률(CAR) (이 때, 초과수익률은 250거래일의 추정기간을 바탕으로 시장모형을 이용하여 산정하였다.) ;
$CAR2_{(0,n)}$	=	상법개정 법안 통과일(7.3)을 0시점으로 하여 n일 간의 일별 초과수익률을 누적한 누적초과수익률(CAR) ;
RANK_BTM	=	2024년 회계연도 표준산업분류 중분류 기준 BTM(기말장부가치 총액을 기말 시장가치로 나눈 비율)의 3분위 수;
LN_MV	=	2024년말 시장가치 총액의 자연 로그 값;
Largest_OWN	=	2024년말 특수관계자를 포함한 최대주주의 지분율;
ROA_{Q1}	=	2025년 1분기 영업이익을 분기말 총자산으로 나눈 값;
$GROWTH_Sales_{Q1}$	=	2025년 1분기 전년 동분기 대비 매출액 성장률;
market_d-day	=	선거 당일(6.3) KOSPI (KOSDAQ) 수익률;
$Capex_TA_{Q1}$	=	2025년 1분기 시설투자금액을 총자산으로 나눈 값;
Lev_{Q1}	=	2025년 1분기 부채총계를 자본총액으로 나눈 값;
BIG4	=	2024년 회계연도 감사인이 대형 회계법인인 경우 1, 그 외 0;
Out_Board	=	2024년 회계연도의 등기이사 중 사외이사 비율 ;
Ind	=	산업더미.

4.2.2 가설 2

본 연구에서는 상법 개정안의 기대감에 따른 주가반응이 코리아 디스카운트 원인의 해소와 관련이 있을 것으로 기대하였다. 만약, 지배구조 개선의 기대감에 의한 주가 반응이 유의하다면 상법 개정안이라는 사건 중 대선 직전의 잠정 사건 보다 확정법안 통과의 확정 사건의 개정 정보가 더욱 가치있는 정보로 고려될 가능성이 있다. 이를 토대로, 가설 2는 식 (2)의 회귀분석 모형으로 검증하였다. 만약, 지배구조의 개선 기대감이 코리아 디스카운트 해소 가능성에 유의한 영향을 미쳤다면 법안통과일 시점의 상대적 시장반응 차이는 저평가기업(*RANK_BTM*)에서 높게 관찰될 것이 예상된다.

$$CH_CAR_{(0,n)} = \alpha_0 + \alpha_1 RANK_BTM + \alpha_2 LN_MV + \alpha_3 Largest_OWN + \alpha_4 ROA_{Q2} + \alpha_5 GROWTH_Sales_{Q2} + \alpha_6 KOSPI(KOSDAQ)_d\text{-}day + \alpha_7 Capex_TA_{Q1} + \alpha_8 Lev_{Q2} + \alpha_9 BIG4 + \alpha_{10} Out_Board + \Sigma\alpha_{11} IND + \varepsilon$$

식(2)

www.kci.go.kr

변수정의:

$CH_CAR_{(0,n)}$	=	상법개정 법안 통과일과 상법개정안 직전(6.2)을 각각 0시점으로 하여 n일 간의 일별 초과수익률의 차이 ($CH_CAR_{(0,n)} = CAR2_{(0,n)} - CAR1_{(0,n)}$)
ROA_{Q2}	=	2025년 2분기 누적 영업이익을 2분기말 총자산으로 나눈 값;
$GROWTH_Sales_{Q2}$	=	2025년 2분기 기준 전년 동 분기 대비 매출액 성장률;
$market_d\text{-}day$	=	선거 당일(6.3) KOSPI (KOSDAQ) 수익률;
$Capex_TA_{Q2}$	=	2025년 2분기 누적 시설투자금액을 총자산으로 나눈 값;
Lev_{Q2}	=	2025년 2분기 부채총계를 자본총액으로 나눈 값;

4.2.3 가설 3

본 연구에서는 상법 개정 내용 중 최대주주 견제 강화를 토대로 코리아 디스카운트 집단 중 최대주주의 사적이익 추구의 부정적 영향 가능성이 높은 집단의 차별적 반응이 나타날 가능성이 있다고 예상하였다. 만약, 최대주주의 견제 영향의 증분적 효과가 있다면 저평가 기업 중 최대주주 지분율이 높은 집단(*HIGH_BTM*Largest_OWN*)에서 유의한 차별적 반응이 관찰될 것이다. 이를 분석하기 위한 모형은 아래 식 (3)의 회귀모형으로 설정하였다.

$$\begin{aligned} CAR_{(0,n)} &= \alpha_0 + \alpha_1 HIGH_BTM(HIGH_MV) + \alpha_2 Largest_OWN \\ &+ \alpha_3 HIGH_BTM(HIGH_MV)*Largest_OWN + \alpha_4 LN_MV + \alpha_5 ROA_{Q1} \\ &+ \alpha_6 GROWTH_Sales_{Q1} + \alpha_7 KOSPI(KOSDAQ)_d\text{-}day + \alpha_8 Capex_TA_{Q1} \\ &+ \alpha_9 Lev_{Q2} + \alpha_{10} BIG4 + \alpha_{11} Out_Board + \Sigma\alpha_{12} IND + \varepsilon \end{aligned} \quad 식(2)$$

변수정의:

$HIGH_BTM$	=	표준산업분류코드 중분류 기준 BTM 3분위 중 최상위 분위일 때 1, 그 외 0 ;
$HIGH_MV$	=	표준산업분류코드 중분류 기준 LN_MV 3분위 중 최상위 분위일 때 1, 그 외 0.

Ⅴ. 실증분석 결과

5.1 기술통계량

<Table 2>는 분석에 사용된 표본 기업들의 주요 변수에 대한 기술통계량을 제시한다. 분석 표본은 2024년말 현재 업력 10년 이상 총 1,229개 기업이며, 표에는 각 변수의 평균, 표준편차, 분위수(25%, 50%, 75%)가 포함되어 있다. 기업의 장부가치 대비 시장가치 비율(*BTM:* Book-to-Market ratio)은 평균 2.101로, 이는 한국 기업들이 장부가치에 비해 시장에서 상대적으로 낮게 평가되고 있음을 시사한다. 기업규모(*SIZE*)는 2024년말 시가총액의 자

www.kci.go.kr

연로그 값으로 측정되었으며, 평균은 18.9, 표준편차는 1.47이다. 최대주주 지분율(*Largest_OWN*)은 평균 0.393(39.3%)로 한국 상장기업에서 최대주주가 높은 지분을 보유하는 구조적 특징을 보여준다. 수익성(*ROA*)은 평균 0.003, 표준편차 0.021로 나타나 전반적으로 낮은 수익성을 보였다. 매출액 성장률(*GROWTH_Sales*)은 평균 0.069(6.9%)로, 성장률은 양호한 특징을 보이며, 시설투자 비율(*Capex_TA*)은 총자산의 약 0.1% 수준의 투자비율을 나타내 분석기간 동안 한국 기업들의 자본적 투자가 비교적 낮은 수준에 머물렀음을 보여준다.

<Table 2> Descriptive Statistics

Variable	*N*	*Mean*	*Std. Dev*	*25%*	*Median*	*75%*
$CAR1_{(0,2)}$	*1,229*	-0.005	0.063	-0.031	-0.007	0.018
$CAR2_{(0,2)}$	*1,229*	0.008	0.727	-0.019	0.008	0.031
$CH_CAR_{(0,2)}$	*1,229*	0.013	0.102	-0.025	0.016	0.056
BTM	*1,229*	2.101	1.930	0.823	1.588	2.680
Largest_OWN	*1,229*	0.393	0.163	0.275	0.385	0.506
LN_MV	*1,229*	18.900	1.470	17.841	18.643	19.559
ROA	*1,229*	0.003	0.021	-0.004	0.006	0.013
GROWTH_Sales	*1,229*	0.069	1.072	-0.139	-0.026	0.082
Capex_TA	*1,229*	0.001	0.058	-0.003	-0.001	0.003
LEV	*1,229*	0.235	0.169	0.085	0.226	0.362
BIG4	*1,229*	0.239	0.169	0.000	0.250	0.333
Out_BORAD	*1,229*	0.449	0.497	0.000	0.000	1.000

Variable definition;

BTM = *2024년 회계연도 기말장부가치 총액을 기말시장가치로 나눈 값;*
LN_MV = *2024년 회계연도 시가총액의 자연 로그 값;*
Largest_OWN = *2024년말 특수관계자를 포함한 최대주주의 지분율;*
ROA_{Q1} = *2025년 1분기 영업이익을 분기말 총자산으로 나눈 값;*
$GROWTH_Sales_{Q1}$ = *2025년 1분기 전년 동분기 대비 매출액 성장률;*
$Capex_TA_{Q1}$ = *2025년 1분기 시설투자금액을 총자산으로 나눈 값;*
Lev = *2025년 1분기 부채총계를 자본총액으로 나눈 값;*
BIG4 = *2024년 회계연도 감사인이 대형 회계법인인 경우 1, 그 외 0;*
Out_Board = *2024년 회계연도의 등기이사 중 사외이사 비율 ;*

5.2 상관관계

<Table 3>은 주요 변수들 간 피어슨 상관관계 분석결과를 제시한다. 장부가치 대비 시장가치(*BTM*)와 선거일 직전 시장 반응은($CAR1_{(0,2)}$) 유의한 양의(0.101) 상관관계를 보이지만 상법 개정일 시점의 반응에서는 유의한 관계가 확인되지 않는다. 또한 최대주주 지분율(*Largest_OWN*)과 *BM*은 0.306의 양(+)의 상관을 보이며, 역시 통계적으로 매우 유의하다($p<0.001$). 즉, 최대주주 지분율이 높을수록 시장가치가 상대적으로 더 크게 저평가되는 경

www.kci.go.kr

향이 나타난다. 한편, 시설투자 비율(*Capex_TA*)과 최대주주 지분율(*Largest_OWN*), 기업규모(*LN_MV*), 수익성(*ROA*) 모두 유의한 양의 관계를 나타내 규모가 큰 기업일수록 수익성이 높고 시설투자도 활발함을 알 수 있다.

<Table 3> Pearson Correlation among Main Variables

Variables	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1)$CAR1_{(0,2)}$	**-0.098** (0.000)	**-0.700** (0.000)	**0.101** (0.000)	**0.073** (0.011)	-0.014 (0.615)	0.098 (0.000)	-0.046 (-0.102)	0.017 (0.542)	-0.042 (0.139)	-0.005 (0.863)	0.038 (0.174)
(2)$CAR2_{(0,2)}$		0.779 (0.000)	-0.026 (0.355)	**-0.110** (0.000)	**-0.071** (0.014)	-0.084 (0.003)	-0.044 (0.115)	-0.002 (0.947)	0.024 (0.395)	0.060 (0.035)	-0.071 (0.013)
(3)$CH_CAR_{(0,2)}$			**-0.082** (0.004)	**-0.125** (0.000)	-0.041 (0.147)	-0.122 (0.000)	-0.003 (0.920)	-0.012 (0.666)	0.044 (0.123)	0.046 (0.105)	-0.075 (0.008)
(4)BTM				**0.306** (0.000)	-0.085 (0.003)	0.089 (0.003)	-0.030 (0.290)	0.026 (0.359)	0.036 (0.193)	-0.102 (0.106)	0.074 (0.009)
(5)Largest_OWN					**0.081** (0.001)	0.254 (0.000)	-0.012 (0.684)	**0.071** (0.013)	-0.066 (0.020)	-0.156 (0.000)	0.123 (0.000)
(6)LN_MV						**0.283** (0.000)	0.025 (0.382)	**0.048** (0.092)	-0.049 (0.080)	-0.007 (0.789)	**0.386** (0.000)
(7)ROA							**0.105** (0.000)	**0.234** (0.000)	**-0.109** (0.001)	**-0.074** (0.009)	**0.124** (0.000)
(8)GROWTH_SALE								0.007 (0.807)	-0.033 (0.245)	-0.002 (0.943)	-0.038 (0.185)
(9)CAPEX_TA									0.005 (0.850)	0.011 (0.687)	0.034 (0.236)
(10)LEV										0.071 (0.012)	0.027 (0.347)
(11)Out_BORAD											-0.023 (0.409)
(12)BIG4											1

* Numbers in parenthesis below the Pearson correlation coefficients show p-value.

5.3 회귀분석 결과

5.3.1 가설 1 검증 결과

<Table 4>는 상법 개정안 사건에 대한 저평가 기업(*RANK_BTM*)의 차별적 반응을 분석한 결과를 제시한다. 먼저, Panel A에서는 선거일 직전일인 잠정적인 기대일(6.2일)을 0시점으로 n기간까지의 일별 누적초과수익률($CAR1_{(0,n)}$)의 반응 비교를 나타낸다. 분석 결과를 보면, 저평가 기업에서(*RANK_BTM*) 이후 3일간 시장 반응이($CAR1_{(0,2)}$) 유의하게 높게 나타난다. 그러나, 기간이 증가할수록 유의한 반응은 관찰되지 않았고 선거일의 주가지수 영향과 유의한 관계를 (*market-dday*) 나타내 상법개정안의 잠정적 기대감을 반영한 시장의 반응은 단기간 형성된 것으로 추론된다. 다음으로 Panel B에서는 상법개정안 국회통과일(7.3일)을 0시점으로 n기간까지의 일별 누적초과수익률($CAR2_{(0,n)}$)의 반응 비교를 나타낸다. Panel B의 결과를 보면 Panel A와 달리 기간이 경과할수록 저평가기업의 반응이 더욱 유의하게 높아지는 특징을 나타낸다. 구체적으로 *RANK_BTM*의 회귀계수(0.016)는 10일간 누적초과수익률($CAR2_{(0,10)}$)에서 가장 높았고 유의수준(t-value 2.96)도 1% 수준에서 유의한 것

www.kci.go.kr

으로 확인된다.

따라서 <Table 4>에서 관찰된 저평가기업의 상법 개정안에 따른 차별적 시장반응을 토대로 가설 1은 기각된다.

<Table 4> Cumulative Abnormal Returns after the Amendment of the Commercial Act for Low-Valued Firms

Panel A. Dep. Var = *CAR1*

Variable	*Dep. Var = $CAR1_{(0,2)}$* Coeff.	(t-value)[1)]	*Dep. Var = $CAR1_{(0,4)}$* Coeff.	(t-value)[1)]	*Dep. Var = $CAR1_{(0,9)}$* Coeff.	(t-value)[1)]
Intercept	*0.048* *	(1.71)	*0.012*	(0.22)	*0.048*	(0.48)
RANK_BTM	***0.005*** **	(2.11)	*0.001*	(0.10)	*0.002*	(0.24)
LN_MV	*-0.002*	(-1.00)	*0.001*	(0.32)	*-0.001*	(-0.05)
Largest_OWN	*0.010*	(0.84)	*0.024*	(1.16)	*0.037*	(1.00)
ROA_{Q1}	***0.347*** ***	(3.38)	***0.350*** **	(2.12)	***0.483*** *	(1.71)
$GROWTH_SALE_{Q1}$	*-0.004*	(-1.28)	*-0.004*	(-1.27)	*-0.004*	(-0.65)
market_dday	*0.004*	(0.64)	***0.023*** **	(2.45)	***0.044*** ***	(2.68)
CAPEX_TA	*-0.013*	(-0.61)	*-0.025*	(-1.32)	*-0.056*	(-1.50)
LEV	*-0.004*	(-0.39)	*-0.015*	(-1.01)	*-0.019*	(-0.71)
BIG4	*0.003*	(0.67)	*-0.001*	(-0.06)	*0.001*	(0.06)
Out_BOARD	*0.006*	(0.58)	*0.014*	(0.89)	*0.013*	(0.44)
Industry FE	YES		YES		YES	
Observations	1,229		1,229		1,229	
Adj R2	0.0603		0.0470		0.0559	

Panel B. Dep. Var = *CAR2*

Variable	*Dep. Var = $CAR2_{(0,2)}$* Coeff.	(t-value)[1)]	*Dep. Var = $CAR2_{(0,4)}$* Coeff.	(t-value)[1)]	*Dep. Var = $CAR2_{(0,9)}$* Coeff.	(t-value)[1)]
Intercept	***-0.089*** **	(-2.19)	*-0.083*	(-1.52)	*-0.018*	(-0.29)
RANK_BTM	***0.006*** *	(1.90)	***0.008*** *	(1.96)	***0.016*** ***	(2.96)
LN_MV	*0.001*	(0.88)	*0.001*	(0.09)	*0.001*	(0.15)
Largest_OWN	***-0.036*** **	(-1.98)	***0.044*** *	(-1.81)	*-0.029*	(-0.97)
ROA_{Q2}	***-0.222*** **	(-2.36)	*-0.211*	(-1.58)	*-0.293*	(-1.61)
$GROWTH_SALE_{Q2}$	*-0.003*	(-1.47)	*-0.004*	(-1.20)	*-0.005*	(-1.16)
market_dday	***0.020*** **	(3.24)	***0.019*** **	(2.27)	***0.026*** **	(2.35)
CAPEX_TA	*0.026*	(1.40)	*0.029*	(1.34)	*0.040*	(1.15)
LEV	*0.008*	(0.57)	*0.009*	(0.48)	*-0.004*	(-0.18)
BIG4	*-0.005*	(-1.15)	*-0.004*	(-0.64)	*-0.010*	(-1.28)
Out_BOARD	***0.019*** *	(1.86)	***0.026*** *	(1.82)	***0.032*** *	(1.80)
Industry FE	YES		YES		YES	
Observations	1,229		1,229		1,229	
Adj R2	0.0310		0.0164		0.0506	

* Regressions that are clustering standard errors by stock(Petersen 2009); *,** and *** represent levels of significance at 10%, 5%, and 1%.

www.kci.go.kr

5.3.2 가설 2 검증 결과

<Table 5>에서는 가설 2의 상법 개정안의 잠정사건과 확정사건을 구분하여 차별적 반응이 관찰되는지 검토한 결과를 나타낸다. 본 분석에서의 반응변수는 상법개정안 국회통과시점과 선거일 직전일을 각각 0기간으로 설정한 기간의 누적초과수익률 차이($CH_CAR_{(0,n)}$) 로 확인하였다. Panel A의 분석 결과를 보면, 사건 별 반응기간이 확대될 때($CH_CAR_{(0,15)}$) 저평가 기업에서 더욱 반응이 증가하고(*Coefficient* 0.031) 통계적 유의성 또한 높은 수준으로(t-value 2.81) 관찰된다. 본 연구에서는 노이즈를 줄이고자 저평가 수준을 3분위값(*RANK_BTM*)으로 설정하여 반영하였으나, 만약 저평가기업의 차별적 반응이 존재한다면 연속형 값으로도 유의한 차이가 관찰될 것이다. 이를 토대로 Panel B에서는 장부가치 대 주가비율(*BTM*)을 관심변수로 설정하여 분석하였다. 분석 결과, 유의수준은 다소 낮아졌으나 사건 반응 기간이 장기로 확대될 경우 유의한 양(+)의 반응이 나타나 Panel A와 동일하게 저평가 기업의 상법 개정안 기대감 증가에 따른 차별적 반응을 제시한다.

따라서 <Table 5>에서 관찰된 저평가기업의 상법 개정안의 잠정 기대시점과 확정 시점에 따른 차별적 시장반응을 토대로 가설 2는 기각된다.

<Table 5> Differential Market Reactions between the Provision and the Amendment of the Commercial Act: Evidence from Low-Valued Firms

Panel A. Dep. Var = *CH_CAR*

Variable	*Dep. Var = $CH_CAR_{(0,2)}$*		*Dep. Var = $CH_CAR_{(0,9)}$*		*Dep. Var = $CH_CAR_{(0,15)}$*	
	Coeff.	*(t-value)*[1)]	*Coeff.*	*(t-value)*[1)]	*Coeff.*	*(t-value)*[1)]
Intercept	***-0.137*** **	(-2.33)	*-0.067*	(-0.57)	*-0.048*	(-0.34)
RANK_BTM	*0.001*	(0.10)	***0.014*** *	(1.69)	***0.031*** ***	(2.81)
LN_MV	*0.003*	(1.21)	*0.001*	(0.12)	*0.002*	(0.26)
Largest_OWN	***-0.047*** **	(-2.05)	*-0.067*	(-1.40)	*-0.095*	(-1.60)
ROA_{Q1}	***-0.569*** ***	(-3.80)	***-0.782*** **	(-2.45)	***-0.814*** **	(-2.08)
$GROWTH_SALE_{Q1}$	*0.001*	(0.17)	*-0.001*	(-0.14)	*-0.001*	(-0.02)
market_dday	***0.016*** *	(1.87)	*-0.018*	(-0.92)	***-0.066*** ***	(-2.77)
$CAPEX_TA_{Q1}$	*0.039*	(1.26)	***0.097*** **	(2.05)	*0.047*	(0.70)
LEV_{Q1}	*0.012*	(0.64)	*0.015*	(0.44)	*0.013*	(0.31)
BIG4	*-0.008*	(-1.22)	*-0.011*	(-0.71)	*-0.001*	(-0.09)
Out_BOARD	*0.012*	(0.77)	*0.019*	(0.56)	*0.053*	(1.25)
Industry FE	YES		YES		YES	
Observations	1,229		1,229		1,229	
Adj R2	0.0523		0.0282		0.0632	

www.kci.go.kr

Panel B. Dep. Var = *CH_CAR*

Variable	*Dep. Var = CH_CAR(0,2)*		*Dep. Var = CH_CAR(0,9)*		*Dep. Var = CH_CAR(0,15)*	
	Coeff.	*(t-value)*[1)]	*Coeff.*	*(t-value)*[1)]	*Coeff.*	*(t-value)*[1)]
Intercept	***-0.137*** **	(-2.33)	*-0.022*	(-0.18)	*0.057*	(0.40)
BTM	*0.001*	(0.10)	*0.005*	(1.16)	***0.009*** *	(1.74)
LN_MV	*0.003*	(1.21)	*-0.001*	(-0.15)	*0.002*	(-0.30)
Largest_OWN	***-0.047*** **	(-2.05)	*-0.065*	(-1.36)	*-0.088*	(-1.47)
ROA$_{Q2}$	***-0.569*** ***	(-3.80)	***-0.727*** **	(-2.33)	***-0.712*** **	(-1.83)
GROWTH_SALE$_{Q2}$	*0.001*	(0.17)	*-0.001*	(-0.19)	*-0.001*	(-0.14)
market_dday	***0.016*** *	(1.87)	*-0.020*	(-1.01)	***-0.072*** ***	(-2.95)
CAPEX_TA$_{Q2}$	*0.039*	(1.26)	***0.099*** **	(2.09)	*0.052*	(0.80)
LEV$_{Q2}$	*0.012*	(0.64)	*0.011*	(0.33)	*0.005*	(0.12)
BIG4	*-0.008*	(-1.22)	*-0.011*	(-0.68)	*-0.001*	(-0.02)
Out_BOARD	*0.012*	(0.77)	*0.016*	(0.45)	*0.045*	(1.05)
Industry FE	YES		YES		YES	
Observations	1,229		1,229		1,229	
Adj R2	0.0523		0.0270		0.0585	

* Regressions that are clustering standard errors by stock(Petersen 2009); *,** and *** represent levels of significance at 10%, 5%, and 1%.

5.3.3 가설 3 검증 결과

<Table 6>에서는 가설 3의 상법 개정안의 최대주주 견제 정책을 중심으로 상법 개정의 지배구조 개선 기대감이 저평가 기업에서 차별적으로 관찰되는지 검증한 결과를 제시한다. Panel A는 최대주주 지분율이 높은 저평가 기업(*HIGH_BTM*Largest_OWN, HIGH_BTM*은 3분위 *BTM* 중 최상위 집단을 1로 설정)에서 유의한 반응이 관찰되는지 검증한 결과를 나타낸다. 분석 결과를 보면 일반적인 저평가기업(*HIGH_BTM*)의 차별적 반응은 관찰되지만 최대주주 지분율이 높은 집단의 유의한 차이는 일관되게 확인되지 않는다.

지금까지 언론 등[11)]에서는 대규모 기업의 사적이익 유용 등의 폐혜 등이 관찰되었다. 이를 고려하여 Panel B에서는 동종업계 내 시가총액을 3분위로 구분한 후, 최상위 규모 집단(*HIGH_MV*는 3분위 *LN_MV* 중 최상위 집단을 1로 설정)에 속하는 기업을 대상으로, 대규모 기업이면서 동시에 최대주주 지분율이 높은 경우 추가적으로 유의한 시장 반응이 나타나는지 검토하였다. 분석 결과 대규모 집단이거나 최대주주지분율이 높은 대규모 집단 모두 전 기간 상법개정안의 지배구조 개선 기대감에 따른 차별적 반응이 확인되지 않았다. 따라서, <Table 6>에서 관찰된 최대주주지분율이 높은 저평가 기업의 상법 개정안에 따른 차별적 시장반응을 토대로, 가설 3은 저평가 기업에서만 유의한 차이를 나타내는 것으로

11) 경향신문 기사 (총수일가 미등기임원 급증, 사외이사 '거수기' 역할 여전, 2025.11.19.)

www.kci.go.kr

확인되어 기각되지 않는다.

<Table 6> Differential Market Reactions to the Amendment of the Commercial Act for Large Ownership and Low-Valued Firms

Panel A. HIGH_BTM

Variable	Dep. Var = $CAR2_{(0,2)}$ Coeff.	(t-value)[1)]	Dep. Var = $CAR2_{(0,4)}$ Coeff.	(t-value)[1)]	Dep. Var = $CAR2_{(0,9)}$ Coeff.	(t-value)[1)]
Intercept	-0.082 **	(-2.01)	-0.071	(-0.57)	0.006	(0.09)
HIGH_BTM	0.030 *	(1.99)	0.038 *	(1.79)	0.039 *	(1.65)
Largest_OWN	-0.012	(-0.66)	-0.015	(-0.63)	-0.013	(-0.34)
HIGH_BTM*Largest_OWN	-0.060 *	(-1.87)	-0.072	(-1.62)	-0.041	(-0.76)
LN_MV	0.001	(0.73)	-0.001	(-0.08)	-0.001	(-0.04)
ROA_{Q2}	-0.243 ***	(-2.55)	-0.233 *	(-1.73)	-0.297	(-1.60)
$GROWTH_SALE_{Q2}$	-0.003	(-1.54)	-0.005	(-1.24)	-0.005	(-1.24)
market_dday	0.019 ***	(3.14)	0.019 **	(2.19)	0.025 **	(2.28)
$CAPEX_TA_{Q2}$	0.028	(1.54)	0.033	(1.48)	0.045	(1.30)
LEV_{Q2}	0.007	(0.46)	0.008	(0.39)	-0.005	(-0.25)
BIG4	-0.005	(-1.10)	-0.004	(-0.60)	-0.009	(-1.23)
Out_BOARD	0.016	(1.62)	0.023	(1.61)	0.029 *	(1.65)
Industry FE	YES		YES		YES	
Observations	1,229		1,229		1,229	
Adj R2	0.0320		0.0164		0.0175	

Panel B. HIGH_MV

Variable	Dep. Var = $CAR2_{(0,2)}$ Coeff.	(t-value)[1)]	Dep. Var = $CAR2_{(0,4)}$ Coeff.	(t-value)[1)]	Dep. Var = $CAR2_{(0,9)}$ Coeff.	(t-value)[1)]
Intercept	-0.038	(-0.54)	-0.039	(-0.41)	0.065	(0.09)
HIGH_MV	0.012	(0.86)	0.009	(0.44)	0.036	(1.32)
Largest_OWN	-0.023	(-0.92)	-0.028	(-0.87)	0.021	(0.49)
HIGH_MV*Largest_OWN	-0.022	(-0.73)	-0.022	(-0.53)	-0.091	(-1.60)
LN_MV	0.001	(-0.21)	-0.002	(-0.38)	-0.003	(-0.72)
ROA_{Q2}	-0.201 **	(-2.08)	-0.181	(-1.31)	-0.259	(-1.39)
$GROWTH_SALE_{Q2}$	-0.003	(-1.52)	-0.005	(-1.24)	-0.005	(-1.22)
market_dday	0.018 ***	(2.91)	0.016 *	(1.93)	0.019 *	(1.78)
$CAPEX_TA_{Q2}$	0.027	(1.40)	0.031	(1.35)	0.039	(1.11)
LEV_{Q2}	0.007	(0.46)	0.008	(0.38)	-0.007	(-0.31)
BIG4	-0.004	(-0.96)	-0.003	(-0.46)	-0.007	(-0.95)
Out_BOARD	0.016	(1.64)	0.022	(1.60)	0.026	(1.42)
Industry FE	YES		YES		YES	
Observations	1,229		1,229		1,229	
Adj R2	0.0273		0.0121		0.0129	

* Regressions that are clustering standard errors by stock(Petersen 2009); *,** and *** represent levels of significance at 10%, 5%, and 1%.

www.kci.go.kr

Ⅵ. 결론

그동안 한국 주식시장은 다른 국가에 비해 기업의 내재가치 대비 시장가치가 만성적으로 낮게 평가되는 이른바 ‘코리아 디스카운트(Korea Discount)’ 현상을 지적받아 왔다. ‘코리아 디스카운트’의 존재 및 그 주요 원인에 대해서는 아직 학계의 합의가 완전히 도출되지는 않았으나, 선행연구에서는 복잡한 소유구조, 소액주주 보호의 미흡, 지배주주의 사익 추구 가능성 등 지배구조의 취약성을 가장 핵심적인 요인으로 지속적으로 지적해 왔다.

이를 토대로 본 연구는 지배구조 개선과 주주 이익 환원을 목표로 하는 제도적 주요 사건인 2025년 상법 개정에 주목하여, 해당 입법안에 대한 자본시장의 반응을 통해 ‘코리아 디스카운트’ 현상의 잠재적 원인을 간접적으로 추론하였다. 구체적으로, ‘코리아 디스카운트’ 위험 집단은 선행연구에서 제시된 대표적인 대리지표인 장부가치 대비 시장가치 비율(Book-to-Market ratio, *BTM*)을 활용하였고 시장의 반응은 정보의 실현 가능성과 확정성 수준에 따라 잠정 기대 단계와 확정 기대 단계의 두 단계로 구분하였다.

분석 결과, 저평가 기업 집단에서 상법 개정안과 관련된 사건 발생 이후 유의한 양(+)의 초과수익률 반응이 관찰되었으며, 특히 개정안의 국회 통과일이라는 확정 정보 시점에서 상대적으로 높은 초과수익률이 나타나고, 그 효과가 일정 기간 지속되는 경향을 보였다. 이는 상법 개정이 지배구조 개선을 통해 기존에 저평가되어 있던 기업의 기업가치 회복 가능성을 제고할 것이라는 시장의 기대가 반영된 결과로 해석될 수 있다.

반면, 최대주주의 견제 강화라는 제도적 취지에도 불구하고, 최대주주 지분율이 높은 기업 집단에서는 차별적인 시장 반응이 관찰되지 않았다. 이는 최대주주에 대한 실질적인 통제 강화에 대한 시장의 기대는 상대적으로 제한적이었음을 시사한다.

종합하면, 본 연구의 결과는 한국 주식시장에서 관찰되어 온 ‘코리아 디스카운트’ 현상이 기업 지배구조의 취약성과 밀접하게 연관되어 있음을 실증적으로 뒷받침한다. 동시에, 상법 개정이라는 제도적 충격이 디스카운트 완화에 대한 시장의 기대를 유발하였음을 보여준다. 이는 상법 개정안이 자본시장 참여자에게 의미 있는 지배구조 개선 신호로 인식되었음을 시사하는 결과로 해석될 수 있다.

본 연구는 2025년 상법 개정이라는 제도적 사건에 대한 자본시장 반응을 활용하여, ‘코리아 디스카운트’ 현상의 원인과 실체를 기업 수준에서 간접적으로 검토하였다는 점에서 학문적 의의를 지닌다. 또한, 향후 ‘코리아 디스카운트’ 해소를 위해서는 단순한

www.kci.go.kr

제도 도입을 넘어 실질적으로 실행 가능하고 효과적인 지배구조 개편이 필수적임을 시사한다는 점에서 정책적 함의를 제공한다.

다만, 본 연구는 상법 개정에 대한 기대를 중심으로 한 단기적인 시장 반응에 초점을 맞춘 사건 연구로서, ‘코리아 디스카운트’ 현상의 구조적·장기적 요인을 충분히 분석하지 못했다는 한계를 지닌다.

www.kci.go.kr

참고문헌

김준석, 강소현. 2023. 코리아 디스카운트 원인 분석. 자본시장연구원 이슈보고서 (제23-05).

김현석, 서정원, 최서연. 2025. 코리아 디스카운트의 잠재적 원인들에 대한 실증분석. 한국증권학회지 (제54권 제4호): 327-370.

박현수. 2005. 코리아 디스카운트와 기업지배구조. 삼성경제연구소 Issue Paper.

양철원, 왕수봉, 최재원. 2025. 무엇이 과연 코리아디스카운트와 PBR을 설명하는가? 성장동력, 주주환원, 기업지배 가설의 비교. 한국증권학회지 (제54권 제5호): 371-394.

이상호, 강소현, 김민기. 2024. 국내 상장기업 저평가에 관한 고찰. 자본시장연구원 이슈보고서 (제24-31).

이영한, 박주영. 2014. 국제회계기준 (IFRS) 도입이 주가이익배수 (PER) 와 이익의 질과의 관련성에 미치는 영향. 한국회계학회 학술발표논문집, 2014(2): 1156-1188.

이한득. 2004. R&D 투자와 기업성과. LG 경제연구소 LG 주간경제 (제32-36).

이호갑, 손영건. 2009. 기업지배구조가 재무적 성과와 기업가치에 미치는 영향. 회계연구 (제14권 제2호): 317-339.

서정원, 심수연. 2007. 코리아 디스카운트의 진단과 원인 분석. 한국증권학회지 (제36권 제4호): 621-655.

천경훈, 정준혁. 2024. 이사의 충실의무와 주주이익 보호. 상사법연구 (제43권 제3호): 1-65.

Bae, K. H., J. K. Kang, and J. M. Kim. 2002. Tunneling or value added? Evidence from mergers by Korean business groups. *The Journal of Finance* 57(6): 2695–2740.

Bebchuk, L., A. Cohen, and A. Ferrell. 2009. What matters in corporate governance? *Review of Financial Studies* 22(2): 783–827.

Bhagat, S., and B. Bolton. 2008. Corporate governance and firm performance. *Journal of Corporate Finance* 14(3): 257–273.

Black, B. S., H. Jang, and W. Kim. 2006. Predicting firms' corporate governance choices: Evidence from Korea. *Journal of Corporate Finance* 12(3): 660–691.

Caramanis, C., and C. Lennox. 2008. Audit effort and earnings management. *Journal of Accounting and Economics* 45(1): 116–138.

Chhaochharia, V., and Y. Grinstein. 2007. Corporate governance and firm value: The impact of the 2002 governance rules. *The Journal of Finance* 62(4): 1789–1825.

Choi, T. H., E. Lee, and J. Pae. 2012. The equity premium puzzle: empirical evidence for the "Korea Discount". *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics* 19(2): 143-166.

www.kci.go.kr

Claessens, S., S. Djankov, J. P. Fan, and L. H. P. Lang. 2002. Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. *The Journal of Finance* 57(6): 2741-2771.

Claessens, S., S. Djankov, and L. H. P. Lang. 2000. The separation of ownership and control in East Asian corporations. *Journal of Financial Economics* 58 (1-2): 81-112.

Claessens, S., E. Feijen, and L. Laeven. 2008. Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. *Journal of Financial Economics* 88(3): 554-580.

Cohen, D. A., A. Dey, and T. Z. Lys. 2008. Real and accrual-based earnings management in the pre- and post-Sarbanes-Oxley periods. *The Accounting Review* 83(3): 757-787.

Ducret, R., and D. Isakov. 2020. The Korea discount and chaebols. *Pacific-Basin Finance Journal* 63: 101396.

Dyck, A., and L. Zingales. 2004. Private benefits of control: An international comparison. *The Journal of Finance* 59(2): 537-600.

Faccio, M., R. W. Masulis, and J. McConnell. 2006. Political connections and corporate bailouts. *Journal of Finance* 61(6): 2597-2635.

Fan, J. P., O. M. Rui, and M. Zhao. 2008. Public governance and corporate finance: Evidence from corruption cases. *Journal of Comparative Economics* 36(3): 343-364.

Gompers, P., J. Ishii, and A. Metrick. 2003. Corporate governance and equity prices. *The Quarterly Journal of Economics* 118(1): 107-156.

Jensen, M. C., and W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.

Joh, S. W. 2003. Corporate governance and firm profitability: Evidence from Korea before the economic crisis. *Journal of Financial Economics* 68(2): 287-322.

Johnson. S, J., R. La Porta, L. Florencio, and Andrei Shleifer. 2000. "Tunneling". *American Economic Review* 90(2): 22-27.

Kim, W., W. Kim, and K. S. Park. 2021. A survey of research on the corporate governance of Korean firms. ECGI Working Paper Series in Finance No. 804/2021. *European Corporate Governance Institute.*

La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer. 1999. Corporate ownership around the world. *The Journal of Finance* 54(2): 471-517.

La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. W. Vishny. 1998. Law and finance.

www.kci.go.kr

Journal of Political Economy 106(6): 1113-1155.

La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. W. Vishny. 2000. Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics* 58(1): 3-27.

La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, and R. Vishny. 2002. Investor protection and corporate valuation. *The journal of finance* 57(3): 1147-1170.

Li, H., M. Pincus, and S. O. Rego. 2008. Market reaction to events surrounding the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and earnings management. *The Journal of Law and Economics* 51(1): 111-134.

Liu, F., H. Lin, and H. Wu. 2018. Political connections and firm value in China: An event study. *Journal of Business Ethics* 152(2): 551-571.

Mitton, T. 2002. A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics* 64(2): 215-241.

Morck, R., A. Shleifer, and R. W. Vishny. 1988. Management ownership and market valuation: An empirical analysis. *Journal of Financial Economics* 20: 293-315.

Nenova, T. 2003. The value of corporate voting rights and control: A cross-country analysis. *Journal of Financial Economics* 68(3): 325-351.

Ohlson, J. A. 1995. Earnings, book values, and dividends in equity valuation. *Contemporary Accounting Research* 11(2): 661-687.

Petersen, M. A. 2009. Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches. *Review of Financial Studies* 22(1): 435-480.

Shleifer, A., and R. W. Vishny. 1997. A survey of corporate governance. *The Journal of Finance* 52 (2): 737-783.

Romain, D., and I. Dušan. 2020. The Korea discount and chaebols, *Pacific-Basin Finance Journal* 63.

www.kci.go.kr